

일련번호	09	감사자	행정4급 심경원		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	환수	재정상 조치금액	346,857,990원

시정요구(금액)

제 목 무상귀속용지 취득세 납부에 관한 사항

소 관 부 서 ☆☆☆☆☆☆☆사업단

조 치 부 서 ☆☆☆☆☆☆☆사업단

내 용

1. 업무개요

☆☆☆☆☆☆☆☆사업단에서는 「친수구역 활용에 관한 특별법」(이하 “친수 구역법”이라 한다.)에 따라 ☆☆☆☆☆☆☆ 친수구역 조성사업을 진행하면서 「지방세법」 제 6조 제3호 및 제10조의6 제1항 제1호에 따라 지목변경에 의한 취득세를 납부하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「지방세법」 제9조(비과세) 제2항에 따르면 국가, 지방자치단체 또는 지방자치단체조합(이하 이 항에서 “국가등”이라 한다)에 귀속 또는 기부채납을 조건으로 취득하는 부동산 및 「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제2조제1호 각 목에 해당하는 사회기반시설에 대해서는 취득세를 부과하지 아니한다.

또한 동법 제10조의 6(취득으로 보는 경우 과세표준) 제 1항에 따르면 토지의 지목을 사실상 변경한 경우 그 변경으로 증가한 가액에 해당하는 사실상취득 가격으로 한다.

한편, 「학교용지 확보 등에 관한 특례법」(이하 “학교용지법”이라 한다.) 제4조에 따르면 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관이 개발 사업을 하는 경우에는 학교용지를 무상으로 시·도에 공급하고, 시·도는 학교용지를 확보하여 시·도 교육비특별회계 소관 공유재산으로 하여야 한다.

조세심판례(조심2023지0154, '24.04.08.) 사례를 고려하면 도시개발사업상 학교용지는 「지방세법」 제9조 제2항의 취득세 비과세 대상으로 봄이 타당하다.

[표 1] 조세심판례(조심2023지0154)

학교용지의 경우, 청구법인은 학교용지법 제4조에 따라 학교용지를 무상으로 공급하여야 할 법률상 의무를 부담하고 있는점, 이 건 도시개발사업에서도 학교용지는 심리일 현재 학교에 실제 무상공급될 예정으로 나타나고(매각한 사실은 없는 것으로 확인된다), 이와 달리 처분청의 인허가나 무상사용권 등 반대급부가 나타나지 않는 점, 학교용지법 제5조에 따라 부담금이 면제되는 것을 학교용지 부담금과 그 성격이 사실상 동일하다고 보아 취득가격에 포함하는 우리 원 선결정례는 취득세 과세표준에 관한 것일 뿐, 이 건 비과세 판단과는 관련이 없어 보이는 점 등에 비추어 이 건 도시개발사업상 학교용지 15,651㎡는 「지방세법」 제9조 제2항의 취득세 비과세 대상으로 봄이 타당하다 할 것이다.

3. 감사결과 확인된 문제점

☆☆☆☆☆☆☆☆사업단에서는 [표 1]과 같이 무상귀속 학교용지에 대해 취득세 346,857,990원을 납부하였다.

[표 2] 무상귀속 학교용지에 대한 취득세 납부 내역

순번	소재지	면적 (㎡)	분양계약		취득세	비고
			계약일자	분양금액	세액 (농특세포함)	
1	초5004-19-0002	14,040	2023-05-15	-	106,832	기부채납(교육청)
2	중4003-27-0002	13,891	2023-05-15	-	105,698	기부채납(교육청)
3	초4005-55-0002	16,665	2024-04-24	-	134,328	기부채납(교육청)
합 계					346,858	

자료 : 감사제출자료 재작성

그러나, ☆☆☆☆☆☆☆ 학교용지 재산세 부과 관련 조세심판 결과(조심 2024지160)에 따르면, 한국수자원공사는 학교용지로 조성한 쟁점토지를 무상으로 ☆☆☆광역시 교육청에 공급하여야 할 의무가 있는 바, 과세기준일(6.1) 기준 일부

학교용지에 대해 토지공급 계약이 체결되지 않았다 하더라도, 학교용지법에 따라 ☆☆광역시 교육청에 무상으로 공급할 수 밖에 없으므로, ☆☆☆☆☆☆☆☆ 내 학교용지는 무상으로 귀속될 공공시설물의 부속토지에 해당한다. 따라서 기납부한 학교용지 취득세에 대해 경정청구 등 적극적으로 대응할 필요가 있다.

관련부서 의견 ☆☆☆☆☆☆☆☆사업단은 무상귀속 학교용지(초5004-19-0002, 토지사용일 '23.5.15) 최초 신고('23.7.12) 당시, 초등학교는 '학교용지법'에 따라 사업시행자가 무상으로 공급해야 하는 대상임을 근거로 과세관청에 「지방세법」 제9조(비과세) 제2항에 따라 취득세 비과세대상 여부를 유선 문의하였으나 공급계약서 상 계약자인 '☆☆광역시 교육청'은 지방자치법 제9조 제2항에 의거 국가, 지방자치단체 또는 지방자치단체조합에 해당하지 않으므로 해당 용지는 지목변경에 의한 취득세 신고 대상이라고 회신 받았으며, 과세관청이 무상귀속 학교용지가 지목변경취득세의 과세대상이라고 판단하는 한, 미신고 및 납부시 신고불성실가산세(산출세액의 10%, 34,685천원) 및 납부불성실가산세(40,298원/일) 부과 위험이 있어 우선 납부하였다고 답변하였다. 또한 지방세기본법 제50조제1항에 따라 신고납부 후 5년 경과전으로 경정청구 등으로 다투어볼 여지는 있을 것으로 보이며, 경정청구 인용 시 재무상 불이익은 발생하지 않을 것으로 보이지만, 사업단에서 제기한 학교용지 재산세 부과 관련 조세심판 결정시기 등을 고려, 이의제기 방법(조세심판 청구 또는 경정청구)을 관련 부서와 협의 후 결정할 수 있을 것으로 판단된다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ☆☆☆☆☆☆☆☆사업단장은 기납부한 무상귀속 학교용지에

대해 취득세 346,857,990원에 대하여 경정청구를 진행하시기 바랍니다. (시정(금액))